

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1528/2532

หม่อมราชวงศ์สายสิงห์ ศิริบุตร

โจทก์

นายวิชัย แซ่เฮียบหรือวิวรรณหิรัญ

จำเลย

นายภูซงค์ ตรียัมปวาย ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้น ไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า ตามทางไต่สวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีรายได้ เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับค่าธรรมเนียมที่จำเลยจะต้องเสียในการยื่นฎีกาคดีนี้แล้ว เห็นว่า จำเลยมีรายได้พอที่จะเสียค่าธรรมเนียมได้ จึงให้ยกคำร้อง หากจำเลยประสงค์จะฎีกาต่อไปก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายใน 15 วัน

จำเลยเห็นว่า จำเลยเป็นคนยากจนจริง ไม่มีทรัพย์สินและไม่ได้ประกอบอาชีพใด ต้องอาศัยบุตรให้เงินเลี้ยงชีพ เงินที่ได้รับจากบุตรทุกเดือนก็เพียงพอใช้จ่ายไปในแต่ละเดือนเท่านั้น ไม่มีเงินเหลือพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้จำเลยฎีกาอย่างคนอนาถาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้านเมื่อพ้นกำหนด ศาลชั้นต้นรับไว้เป็นคำแถลงการณ์ (อันดับ 89)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยออกจากห้องเช่าพิพาทเลขที่ 35/14 ตามฟ้องของโจทก์ และส่งมอบคืนห้องพิพาทให้แก่โจทก์กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือน ๑ ละ 2,500 บาท นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2527 ไปจนกว่าจำเลยจะออกจากห้องพิพาทและมอบห้องดังกล่าวแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 74,73,86)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จากการไต่สวนข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนยากจนถึงขนาดไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมในชั้นฎีกาได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยฎีกาอย่างคนอนาถาชอบแล้วให้ยกคำร้อง หากยังประสงค์จะฎีกา ก็ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้

พิเคราะห์แล้ว จากการไต่สวนข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนยากจนถึงขนาดไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมในชั้นฎีกาได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยฎีกาอย่างคนอนาถาชอบแล้วให้ยกคำร้อง หากยังประสงค์จะฎีกา ก็ให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ